

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5600/2538

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวร์นส์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณเชอร์วิส

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข), มาตรา 122, มาตรา 125, มาตรา 172 วรรคสอง

ตามคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายว่าจำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุและเป็นนายจ้างหรือตัวการที่ใช้ให้ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยขับรถคันเกิดเหตุเพื่อผลประโยชน์ของจำเลยและลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยได้ขับรถด้วยความประมาทจนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย จำเลยในฐานะนายจ้างหรือตัวการต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น คำฟ้องโจทก์ได้แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นแล้ว ส่วนคนขับรถคันเกิดเหตุจะเป็นใครชื่ออะไรหรือมีรูปพรรณสัณฐานอย่างไรเป็นรายละเอียดไม่ใช่ข้อสาระสำคัญเมื่อรถยนต์คันเกิดเหตุเป็นของจำเลย จำเลยในฐานะนายจ้างหรือตัวการย่อมต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ตามคำฟ้องของโจทก์ระบุว่าจะอ้างกรรมธรรม์ประกันภัยต่อศาลในชั้นพิจารณา โจทก์มิได้ส่งสำเนากรรมธรรม์ประกันภัยมาท้ายคำฟ้องด้วย ดังนั้นคำให้การของจำเลยที่ว่าขอปฏิเสธความถูกต้องแท้จริงของเอกสารท้ายฟ้องของโจทก์ทุกฉบับว่าไม่อาจรับฟังได้ตามกฎหมายเนื่องจากเป็นเพียงสำเนาเอกสารจึงเป็นการคัดค้านเฉพาะสำเนาเอกสารท้ายฟ้องเท่านั้น ฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้คัดค้านสำเนากรรมธรรม์ประกันภัยด้วย และเมื่อโจทก์ส่งสำเนากรรมธรรม์ประกันภัยต่อศาลจำเลยก็ได้คัดค้านความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้นแต่อย่างใด ถือได้ว่าจำเลยยอมรับว่า

สำเนากรรมธรรม์ประกันภัยนั้นถูกต้องแล้ว ศาลมีอำนาจรับฟังได้ ตามเอกสารแนบ
ท้ายกรรมธรรม์ประกันภัยระบุเลขหมายทะเบียนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยเป็น
ภาษาอังกฤษว่า 9CH-1935 แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงพยัญชนะ
ตัว"ช"และ"จ"คล้ายกันและพยัญชนะทั้งสองตัวนี้เมื่อเทียบกับพยัญชนะภาษาอังกฤษ
แล้วก็อาจใช้ตัว "CH" แทนได้ทั้งสองตัว ทั้งตามคำฟ้องโจทก์ก็ใช้พยัญชนะตัว"จ" ดัง
นั้น ที่โจทก์แปลว่า 9CH-1935 คือ 9 ช-1935 จึงเป็นเรื่องแปลผิดไป โจทก์มีสิทธินำ
พยานบุคคลมาสืบได้ว่าเป็น 9 จ-1935 เพราะเป็นการสืบอธิบายว่าโจทก์แปล
พยัญชนะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผิดไปจากความเป็นจริง จึงมิใช่เป็นการ
นำสืบเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์ของบริษัทไฟเซอร์อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด ค้นหมายเลขทะเบียน 9 จ-1935 กรุงเทพมหานคร จำเลยเป็น
นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าและเป็นเจ้าของ
รถลากจูงคันหมายเลขทะเบียน 71-0721 กรุงเทพมหานคร และเป็นนายจ้างหรือ
ตัวการที่ใช้ให้ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยทำการขับรถคันดังกล่าวเพื่อประโยชน์
ของจำเลย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2532 เวลา 17.30 นาฬิกา ลูกจ้างหรือตัวแทนของ
จำเลยได้ขับรถลากจูงคันหมายเลขทะเบียน 71-0721 กรุงเทพมหานคร ด้วยความ
ประมาทชนท้ายรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัย เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่โจทก์รับ
ประกันภัยกระเด็นไปเฉี่ยวชนรถยนต์คันหน้าอีกทอดหนึ่งหลังเกิดเหตุลูกจ้างหรือ
ตัวแทนของจำเลยได้หลบหนีไป รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสีย
หาย โจทก์ได้ใช้ค่าซ่อมและค่าอะไหล่ เป็นเงินทั้งสิ้น 70,935 บาท จึงเป็นผู้รับช่วง

สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยขอให้บังคับจำเลยใช้เงินจำนวน 70,935 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยขอปฏิเสธความถูกต้องแท้จริงของเอกสารท้ายฟ้องของโจทก์ทุกฉบับว่าไม่อาจรับฟังได้ตามกฎหมายเนื่องจากเป็นเพียงสำเนาเอกสาร โจทก์ไม่ได้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ฉ-1935 กรุงเทพมหานคร จำเลยไม่ได้เป็นเจ้าของรถลากจูงคันหมายเลขทะเบียน 71-0721 กรุงเทพมหานคร และไม่ได้เป็นนายจ้างหรือตัวการของผู้ขับรถคันดังกล่าว และรถคันดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ฉ-1935 กรุงเทพมหานคร โจทก์มิได้จ่ายค่าซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ฉ-1935 กรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมอย่างสูงไม่เกิน 2,000 บาทและฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะไม่บรรยายว่าผู้ขับรถลากจูงคันหมายเลขทะเบียน 71-0721 กรุงเทพมหานคร เป็นใคร ชื่ออะไรและมีรูปพรรณสัณฐานอย่างไร ทำให้จำเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 70,935 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 19 ตุลาคม 2533) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องให้จำเลยทราบได้ว่าผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุเป็นใครชื่ออะไร หรือมีรูปพรรณสัณฐานอย่างไรทำให้จำเลยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นลูกจ้างของจำเลยจริง

หรือไม่จึงเป็นการไม่บรรยายข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาทำให้จำเลยไม่สามารถต่อสู้อย่างถูกต้องนั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายว่าจำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุและเป็นนายจ้างหรือตัวการที่ใช้ให้ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยขับรถด้วยความประมาทชนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย หลังเกิดเหตุลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยได้หลบหนีไป จำเลยในฐานะนายจ้างหรือตัวการต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น คำฟ้องโจทก์ได้แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นแล้ว ส่วนคนขับรถรถยนต์คันเกิดเหตุจะเป็นใคร ชื่ออะไร หรือมีรูปพรรณสัณฐานอย่างไรเป็นรายละเอียดไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ เมื่อรถยนต์คันเกิดเหตุเป็นของจำเลย จำเลยในฐานะนายจ้างหรือตัวการย่อมต้องรับผิดชอบอยู่แล้วฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยไม่ได้คัดค้านว่าต้นฉบับสำเนากรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.3 ไม่มีหรือเอกสารนั้นปลอมหรือไม่ถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย ศาลมีอำนาจรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวแทนต้นฉบับได้ เป็นการไม่ถูกต้องเพราะจำเลยได้คัดค้านเอกสารของโจทก์ไว้ในคำให้การ แล้วว่าเป็นสำเนาเอกสารไม่อาจรับฟังได้ตามกฎหมาย จึงเป็นการที่จำเลยได้คัดค้านพยานเอกสารหมายเลข จ.3 ของโจทก์ภายในกำหนดเวลาของกฎหมายแล้วนั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ระบุว่าจำเลยจะอ้างกรมธรรม์ประกันภัย ต่อศาลในชั้นพิจารณาโจทก์มิได้ส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยมาทำยฟ้องด้วย ดังนั้นคำให้การของจำเลยที่ว่าขอปฏิเสธความถูกต้องแท้จริงของเอกสารทำยฟ้องของโจทก์ทุกฉบับว่าไม่อาจรับฟังได้ตามกฎหมายเนื่องจากเป็นเพียงสำเนาเอกสารจึงเป็นการคัดค้านเฉพาะสำเนาเอกสารทำยฟ้องเท่านั้น ฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้คัดค้านสำเนากรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.3 ด้วย และเมื่อโจทก์ส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยต่อศาลจำเลยก็มิได้คัดค้านความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้นแต่อย่างใด

ถือได้ว่าจำเลยยอมรับว่าสำเนากรรมธรรม์ประกันภัยนั้นถูกต้องแล้วศาลมีอำนาจรับฟังได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าตามเอกสารหมาย จ.4 แผ่นที่ 3 ซึ่งเป็นคำแปลเอกสารแนบท้ายกรรมธรรม์ประกันภัยหมาย จ.4 แผ่นที่ 2 ระบุว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ข-1935 กรุงเทพมหานคร การที่นายदनัยและนายมนอชย์พยานโจทก์เบิกความว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ฉ-1935 กรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นการนำสืบหักล้างหรือเปลี่ยนแปลงพยานเอกสารซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายจึงต้องรับฟังตามเอกสารหมาย จ.4 แผ่นที่ 3 ว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ข-1935 กรุงเทพมหานครไว้นั้น เห็นว่า ตามเอกสารแนบท้ายกรรมธรรม์ประกันภัยหมาย จ.4แผ่นที่ 2 ลำดับที่ 21 ระบุเลขหมายทะเบียนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยเป็นภาษาอังกฤษว่า 9 CH-1935 แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงพยัญชนะตัว "ช" และ "ฉ" คล้ายกันและพยัญชนะทั้งสองตัวนี้ เมื่อเทียบกับพยัญชนะภาษาอังกฤษแล้วก็อาจใช้ตัว "CH"แทนได้ทั้งสองตัว ทั้งตามคำฟ้องโจทก์ก็ใช้พยัญชนะตัว "ฉ"ดังนั้น ที่โจทก์แปลว่า 9 CH-1935 คือ 9 ข-1935 จึงเป็นเรื่องแปลผิดไป โจทก์มีสิทธินำพยานบุคคลมาสืบได้ว่าเป็น 9 ฉ-1935เพราะเป็นการสืบอธิบายว่าโจทก์แปลพยัญชนะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผิดไปจากความเป็นจริง จึงมิใช่เป็นการนำสืบเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 จึงฟังได้ว่าโจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ฉ-1935 กรุงเทพมหานคร ไว้จริงตามฟ้อง เมื่อโจทก์ผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว โจทก์จึงรับช่วงสิทธิฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบได้

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ